



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SENIE TURANG, S.E., Umur: 63 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan Karyawan BUMD, Alamat di Jalan Keruing No. 33A RT. 002 RW. 003 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, email: sturang@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H., dan Ipik Haryanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum INK Lawyer And Associates, beralamat kantor di Jalan Anggrek No. 50 PCPR I Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor 111/II/2025/SK/PN Plk tanggal 12 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

FARID ARTANTO, A.Md., Umur: 36 Tahun, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Morist Ismail II Gg. Cemara No. 4 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 17 Februari 2025 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk, sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan Jual Beli Rumah dengan luas bangunan 170 M2 (seratus tujuh puluh) meter persegi di atas sebidang Tanah Hak Milik dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15.01.01.02.1.03039, yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



terletak di Pengaringan II Jln. Morist Ismael II Gg. Cemara No.4 RT.002/RW.011 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor: 2204/1995, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi;

2. Bahwa kesepakatan Jual Beli Rumah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada awalnya dilakukan secara lisan (tidak tertulis) yang telah disepakati dengan ketentuan harga sebagai berikut:

- a. Harga tanah per meter persegi senilai Rp882.353,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga keseluruhan harga tanah senilai Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Harga bangunan rumah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Harga keseluruhan tanah dan bangunan rumah adalah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati sistematika pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara pembayaran bertahap/cicilan dengan tiga kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebagai uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pembayaran kedua, Tergugat akan memberikan uang muka sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Pembayaran ketiga yang merupakan pelunasan akan dibayarkan Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa atas kesepakatan lisan di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yaitu uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Februari 2023, yang selanjutnya dengan dibayarnya uang tanda jadi tersebut Tergugat sudah mulai menempati objek a quo;

5. Bahwa setelah menempati dan menguasai objek a quo, Tergugat terlambat melakukan pembayaran tahap kedua atau uang muka sebagaimana yang telah disepakati sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Penggugat secara terus menerus menghubungi Tergugat untuk segera menunaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan hingga Penggugat memberikan keringanan kepada Tergugat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat melakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu, yang kemudian dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2023;

6. Bahwa setelah keringanan pembayaran uang muka yang dibayarkan Tergugat tersebut, maka Tergugat masih harus membayar sisa uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pembayaran sisa uang muka tersebut tertunda dengan alasan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tidak/belum dicairkan oleh Bank sehingga Tergugat melakukan pembayaran sisa uang muka tersebut dengan 2 (dua) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2023;
2. Pembayaran kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 November 2023;

7. Bahwa selanjutnya oleh karena dalam perjalannya Tergugat tidak juga memperlihatkan adanya itikad baik untuk memenuhi seluruh kewajiban ataupun prestasi yang disepakati dengan cara menunda-nunda pembayaran, maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Rumah secara tertulis yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 22 Oktober 2023 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bertujuan untuk mengikat Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

8. Bahwa setelah disepakati dan ditanda tangannya Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023 tersebut, ternyata Tergugat tidak juga menunjukkan adanya itikad baik untuk memenuhi sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sehingga pada tanggal 17 Februari 2024. Penggugat memberikan teguran melalui pesan *whatsapp* yang pada intinya meminta Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, namun tidak juga dipenuhi oleh Tergugat;

9. Bahwa oleh karena berlarutnya pembayaran yang dilakukan Tergugat yang dengan sengaja lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tertanggal 22 Oktober 2023, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan teguran kepada Tergugat dengan mengirimkan Teguran Hukum berupa Somasi tertanggal 6 Juli 2024 melalui Surat Nomor: 07/INK-Lawyer/Somasi/VII/2024, Perihal Somasi, yang pada intinya memberikan teguran/mengingatkan Tergugat untuk segera

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



melakukan prestasi dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023;

10. Bahwa atas Teguran Hukum yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat kemudian membuat Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2024 yang pada intinya mengakui adanya sisa pembayaran harga pembelian 1 (satu) unit rumah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Morist Ismail II Gg. Ceria No. 4 dan berjanji akan menyelesaikannya dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah dibuatnya Surat Keterangan tersebut;

11. Bahwa pada kenyataannya setelah melewati kurun waktu 2 (dua) bulan sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 10 Juli 2024 yang dibuat Tergugat tersebut, ternyata Tergugat masih belum juga melakukan penyelesaian kewajibannya sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan Teguran Hukum berupa Surat Somasi ke 2 (dua) pada tanggal 2 Desember 2024 melalui surat Nomor: 14/INK-Lawyer/Somasi/XII/2024, namun atas Somasi ke 2 (dua) yang dikirimkan kepada Tergugat tersebut sampai dengan diajukanya Gugatan ini Ke Pengadilan tidak diindahkan sama sekali oleh Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1234 yang berbunyi:

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Pasal 1238 yang berbunyi:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1338 yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dari rumusan pasal tersebut, maka Wanprestasi dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

13. Bahwa selanjutnya menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:

- A. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- B. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- C. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- D. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

14. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dan unsur-unsur Wanprestasi sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai **Wanprestasi/Ingkar Janji** yang sangat merugikan Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah sengaja dan/atau lalai tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tertanggal 22 Oktober 2023, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa sebagaimana menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-Rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim;

16. Bahwa berdasarkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1239 yang berbunyi:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

17. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat melalui gugatan a quo;

18. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, oleh karena akibat lalainya Tergugat memenuhi prestasinya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat patut menurut hukum jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas kerugian yang diderita Penggugat;

19. Bahwa adapun kerugian Materiil yang diderita Penggugat akibat berlarut-larutnya pembayaran yang dilakukan Tergugat sejak ditempati dan dikuasasinya rumah Objek Perjanjian pada tanggal 4 Februari 2023 hingga diajukannya Gugatan a quo selama kurun waktu 2 (dua) tahun sehingga terdapatnya pertambahan nilai jual rumah jika rumah tersebut dijual pada saat diajukannya Gugatan a quo harganya akan naik menjadi Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari harga sebelumnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian Penggugat yang patut menurut hukum kerugian tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

20. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian atas keterlambatan pembayaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun, sehingga patut jika Tergugat dibebankan untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 5% /tahun x 2 tahun = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

21. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian akibat berlarutnya waktu dalam penyelesaian sengketa ini hingga diajukannya Gugatan perkara a quo ke Pengadilan yang ditaksir sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga patut jika Tergugat dibebankan untuk membayar biaya kerugian yang diderita Penggugat akibat diajukannya Gugatan dalam



perkara ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

22. Bahwa oleh karena Gugatan Sengketa a quo diajukan berdasarkan pada bukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi/Ingkar Janji**;

23. Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatan ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Penggugat telah melakukan beberapa upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun sampai dengan Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak ada i'tikad dari Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik;

24. Bahwa didasarkan pada Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023 yang berisi: *"Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya."* Dan berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Herzien Indlansch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44)/Hukum Acara Perdata ("HIR") yang mengatur:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum yang dipilih itu."

Serta menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Sehingga berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sengketa a quo kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo dalam daerah hukumnya;

25. Bahwa dikarenakan Gugatan a quo didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka cukup alasan untuk Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbar bij Voorad*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka melalui Surat Gugatan a quo mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah dan Mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Rumah tertanggal 22 Oktober 2023, kepada Penggugat adalah tindakan Ingkar Janji Atau Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan sisa pembayaran harga 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Pengaringan II Jln. Morist Ismael II, Gg. Cemara No.4 RT.002/RW.011 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat berlarut-larutnya pembayaran yang dilakukan Tergugat sejak ditempati dan dikuasainya rumah Objek Perjanjian pada tanggal 4 Ferbuari 2023 hingga diajukannya Gugatan Aquo selama kurun waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 5% /tahun x 2 tahun = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat diajukannya Gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan perkara a quo;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya atas Bangunan yang berdiri di atas sebidang Tanah Hak Milik dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 15.01.01.02.1.03039, yang terletak di Pengaringan II Jln. Morist Ismael II Gg. Cemara No.4 RT.002/RW.011 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor: 2204/1995, seluas 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan) meter persegi;

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi, perlawanan ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum yang berlaku;

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan gugatan sehingga persidangan ditunda agar Penggugat mempersiapkan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2025, Kuasa Penggugat mengajukan dan membacakan surat perihal pencabutan surat gugatan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN.Plk sebagaimana dalam permohonan tertulis tertanggal 22 Mei 2025 dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri sengketa dengan cara berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan, sebelum gugatan dibacakan di persidangan, sehingga dalam perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dilakukan pada saat Tergugat belum menyampaikan jawaban maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pencabutan gugatan perkara Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami Benyamin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Perincian biaya:

1.....Materai	:	Rp
..... 10.000,00		
2.....Redaksi	:	Rp
..... 10.000,00		
3.....Proses	:	Rp
.....100.000,00		
4.....PNBP.....	:	:
.....Rp 60.000,00		
5.....Penggandaan Gugatan	:	Rp
..... 3.000,00		

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6..... Panggilan : Rp
..... 72.000,00

Jumlah..... : Rp 255.000,00

(Terbilang: dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).